

- 설문 내용을 원장과 협의해야 함

2) 청소년심리상담실

◆ 제50조의2(청소년심리상담실)

- 설치 및 운영
 - 소년분류심사위원장은 청소년심리검사(동법 제26조)에 따른 업무를 처리하기 위해 청소년심리상담실을 설치·운영할 수 있음
- ※ 청소년상담실의 설치와 운영에 필요한 사항은 법무부령으로 정함

13주차 - 2차시 청소년 관련 국제법의 이해

1. 청소년 관련 국제법의 의의

1) 배경

- ◆ 각국 청소년의 열악한 상황이 인간으로서의 생존에 미치는 영향
 - 세계 각국의 청소년들의 생활 여건의 편차
 - 빈곤과 전쟁으로 인해 초등학교조차 다니지 못하는 어린이
 - 여자 어린이에 대한 차별
 - 매우 어려운 교육상황
 - 전쟁지역에서의 심각한 청소년 문제
- ◆ 전세계적인 청소년 문제 상황에 대한 국제적인 법적 대응
 - 문제에 대한 국제적인 법적 대응으로 규범의 집합이 축적됨
 - ⇒ 청소년 관련 국제법이 등장함

2. 청소년 관련 국제법의 법원

1) 특징

◆ 국제법 일반의 특징과 유사점

- 통상적인 국제법의 법원
 - 국제조약, 국제관습, 법의 일반원칙, 재판상의 판결

2) 조약

◆ 조약

- 국제법에 의해 서면 형식으로 체결되는 국가 간의 구체적 합의를 말함

◆ 특징

- 문서를 통해 합의함
 - 구현되는 관련 문서나 특정 명칭에 관계없이 서면 형식으로 국가 간에 체결됨
- 외교 교섭으로 시작해 서명, 비준의 절차를 거쳐 성립됨
 - 일반적으로 서명에 의해 내용이 확정됨
 - 비준에 의해 성립되어 법적 효력이 발생됨
- 국제법에 의해 규율됨

◆ 조약의 유형

- 조약
 - 가장 격식을 따지는 정식의 문서임
 - 주로 당사국간의 정치적 · 외교적 기본 관계나 지위에 관한 포괄적인 합의를 기록하는데 사용됨
(예) 평화, 동맹, 중립, 우호, 방위, 영토 조약
 - 대개 국회의 비준 동의를 요함
- 헌장
 - 주로 국제 기구를 구성하거나 특정 제도를 규율 하는 국제적 합의에 사용됨
- 협정
 - 주로 정치적인 요소가 포함되지 않은 전문적 · 기술적 주제를 다룸
⇒ 조정하기가 어렵지 않은 사안에 대한 합의에 많이 사용됨

- 가장 일반적으로 사용되는 양자조약 형태
 - ▶ 투자보장협정, 무역협정, 문화협정
- 협약
 - 특정분야 또는 기술적인 사항에 관한 이법적 성격을 지님
 - 양자조약에 많이 사용됨
 - 특정분야를 정의하고 상술하는데 사용됨
 - (예) 조약협약
 - 국제기구의 주관 하에 개최된 국제회의에서 체결되는 조약의 경우에도 흔하게 사용됨
- 의정서
 - 기본적인 문서에 대한 개정이나 보충적인 성격을 띠는 조약에 주로 사용됨
 - 최근에는 전문적인 성격의 다자 조약에도 많이 사용됨
 - (예) 오존층 파괴물질에 관한 몬트리올 의정서
- 각서교환
 - 전통적인 조약
 - ▶ 동일서면에 체결국의 대표가 서명함으로써 체결됨
 - 각서교환
 - ▶ 일국의 대표가 국가의 의사를 표시한 각서를 타방국가의 대표에 전달함
 - ▶ 타방국가의 대표는 회답각서에 전달받은 각서의 전부 또는 중요한 부분을 확인하고 동의를 표시하여 합의를 성립함
- 양해각서
 - 당사자 간 외교교섭의 결과로 상호 양해된 사항을 확인하고 기록하는데 주로 사용됨
 - 합의각서 · 양해각서에 이미 합의된 내용 또는 조약 본문에 사용된 용어의 개념들을 명확히 함

3) 국제관습법

◆ 국제관습법

- 국가 간의 묵시적 합의에 의하여 법으로 승인된 일반적인 국제관행으로 형성된 법을 말함

◆ 성립 조건

- 일정한 관행이 존재해야 함
- 심리적 요소의 재개가 필요함
 - 심리적 요소 : 관행을 다수 국가가 법적을 인정하는 법적 신념을 나타냄

◆ 특징

- 국제법을 해석하는 기준이나 배경을 제공함
 - 국제분쟁해결과 관련하여 다양한 절차규칙을 제공함
 - 보편적인 국제법으로 발전할 수 있음
 - 국가 관행과 양자조약 및 국제기구의 결의에서 채택 · 확인된 특정 규칙에 한함
- ⇒ 다자조약에 포함되거나 국제관습법화하여 보편적인 국제법으로 발전 가능함

4) 법의 일반원칙

◆ 독자적 법원성에 대한 상반된 의견

- 조약과 국제관습 이외에 법의 일반원칙도 국제법의 연원이 되는가?
 - 조약과 국제관습의 흠으로 말미암아 재판불능에 빠지는 것을 방지하기 위해 인정됨

※ 국제판례와 다수의 학설은 독자적 법원성을 인정함

◆ 국제법상의 법원으로 인정되는 법의 일반원칙

의무위반에 대한 배상책임의 원칙		조약과 관습법에 관련된 국제법규가 존재하는 경우 우선적으로 적용할 수 있음
신의성실의 원칙		
비례의 원칙		
권리 남용의 금지 원칙		
후법 우선의 원칙		
사정변경의 원칙		

5) 국제기구의 결의와 선언

◆ 법적 구속력

- 일반적인 국제기구의 결의와 선언

- X : 법적 구속력

- O : 권고적 효력

※ 모든 결의와 선언이 법적 구속력이 결여된 것은 아님

- 국제기구의 내부 문제에 관한 결의
- 관행을 통하여 발전되어 온 국제관습법상의 원칙을 확인하고 구체화하거나 새로운 규범을 창성한 경우

(예) 유엔 총회나 전문기관들이 채택한 결의와 선언의 일부

⇒ 법적 구속력이 결여된 것이 아니라 채택 형식으로 인해 법적 구속력이 약하거나 완화된 연성법이 적용된 것임

3. 청소년 관련 국제법의 이념

1) 이념

◆ 지향하는 근본 이념의 중요성

※ 다양한 형태의 국제조약을 해석하는 기준으로 작용할 수 있음

◆ 청소년 관련 국제법 형성에 영향을 준 기본 이념

영국의 「세계아동헌장」(1922)
보호를 받지 못하여 아동이 죽어가는 것은 어떻게든 막아야 함

(영향)



청소년 관련 국제법의 이념이 나타난 법
• 제네바선언 「아동권리에 관한 선언」(1924) • 유엔의 「아동권리선언」 채택(1959) • 유엔 「아동권리협약」(1989)

2) 체계

◆ 인권

- 세계인권선언(1948)
- 경제적, 사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약(1966)
- 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약(1966)

◆ 국제기구

- 국제연합헌장(1945)
- 국제연합교육과학문화기구헌장(1945)
- 국제연합식량농업기관헌장(1945)
- 세계보건기구헌장(1946)
- 국제노동기구헌장(1952)
- 국제연합대학헌장(1972)

◆ 교육

- 교육과 관련된 권리
 - 교육권

공통	교육상의 차별금지 협약(1960), 인종차별 금지, 종교적 신념에 의한 차별금지
주제별	유엔아동권리선언(1959), 청년 · 여성 · 장애자의 권리, 난민 · 무국적자의 권리
단계별	취학전 교육, 의무교육, 중등교육, 생애교육

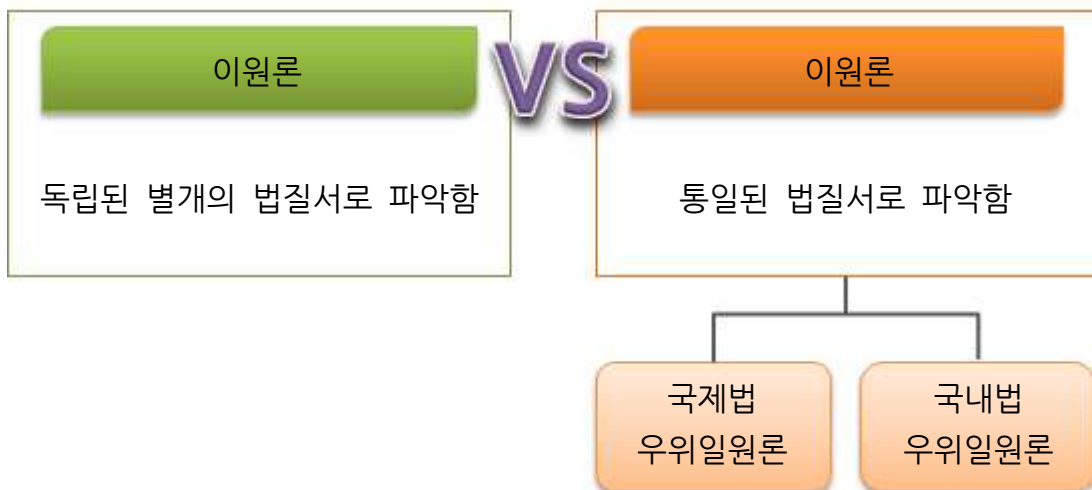
- 학습권
 - ▶ 누구나 학습을 받을 수 있으며, 학습에 관한 권리를 침해당하지 않아야 함
- 교육의 질 제고
 - 인격의 전면적 발달을 목표로 함
 - 기술교육과 직업교육을 실시함
 - 인권, 평화, 국제 이해를 위한 교육을 실시함
 - 환경교육이 이루어짐
 - 교육 및 사회발전을 도모함
- 교육조건의 정비

- 학교의 운영 조건을 명시함
- 교육직원의 지위와 조건을 명시함
- 교육제도와 행정, 재정에 관한 사항을 다룸
- 정보유통과 관련된 내용을 다룸

4. 국제법과 국내법의 관계

1) 국제법과 국내법 성립의 배경

- ◆ 국제법과 국내법의 관계에 관한 학설
 - 관점의 구분



- 관점의 성립 과정
 - 국내법 우위의 일원론 : 가장 먼저 성립함
 - 이원론 : 19세기 다소의 국제관계에 의해 발전함
 - 국제법 우위의 일원론 : 제1차 세계대전 후, 국제주의적 풍토임

2) 국제법과 국내법의 충돌

- ◆ 국제법과 국내법이 충돌하는 문제를 해결하는 방안
 - 법익형량의 원칙
 - 복수의 기본권 주체 사이에 기본권이 충돌하는 경우 효력의 우열을 결정하려면 충돌하는 기본권의 법익을 형량 해야 함

- 형평성의 원칙
 - 충돌하는 기본권 모두가 효력을 유지할 수 있도록 함으로써 각 기본권 상이에 형평성이 유지될 수 있도록 함
- 공평한 제한의 원칙
 - 충돌하는 기본권을 모두 공평하게 제한함
 - ⇒ 기본권의 핵심영역을 유지하고, 기본권 모두의 효력을 양립시킴
- 대안 발견의 원칙
 - 충돌하는 기본권의 효력을 모두 유지하는 대안 또는 절충안을 찾음

3) 대한민국의 국제법 적용

- ◆ 국제법과 국내법이 충돌하는 문제를 해결하는 방안
 - 일반적으로 승인된 조약 및 국제법규
 - 조약
 - ▶ 국가 사이의 문서에 의한 명시적인 합의로서 ‘조약’이라고 이름 붙은 것을 말함
 - ▶ 협약, 협정 등 기타의 명칭이 사용된 것도 포함함
 - 국제관습법
 - ▶ 국제관습법의 규칙을 의미하는 것으로 일반적으로 승인된 국제법규임
 - ▶ 확립된 국제관습법의 규칙을 말함
- ◆ 헌법상 적법하게 체결된 조약 및 국제관습법
 - 조약
 - 공포에 의해서만 국내적 효력을 가짐
 - 국제관습법
 - 그 자체로 국내적 효력을 가짐
- ◆ 헌법과 법률에 저촉되는 조약 및 국제관습법
 - 우선 적용 기준
 - 조약과 국제관습법이 헌법과 법률에 저촉되는 경우 어느 것이 우선하는가?
 - ▶ 헌법상 명문규정은 없으나 헌법과의 관계에 있어 동위관계로 봄
 - 법률과 국제법 충돌 시 효력 관계

후법 원의 원칙
나중에 생긴 법을 우선으로 함

VS

특별법 원의 원칙
특별법으로 제정된 법을 우선으로 함